

Fintech & Banca

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

El sector financiero maneja datos de altísimo riesgo: scores crediticios, movimientos, deudas y perfilamiento. La Ley 21.719 regula decisiones automatizadas, tratamiento de datos financieros y obligaciones reforzadas de seguridad.

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
---	---	---

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas <i>Sin dilaciones indebidas</i> a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Decisiones automatizadas (credit scoring)

Los ciudadanos tienen derecho a no ser sometidos a decisiones 100% automatizadas que los afecten (ej. denegación de crédito), salvo excepciones legales con revisión humana.

2. Datos financieros sensibles

Su tratamiento requiere base legal específica y medidas técnicas reforzadas. La vigilancia de la APDP es activa en este sector.

3. DPO y notificación de brechas

El Delegado de Protección de Datos (DPO) es generalmente voluntario (Art. 50), aunque ciertos establecimientos financieros pueden tener obligación por excepción legal. Ante una brecha, notificar a la APDP sin dilaciones indebidas.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Checklist de adecuación

1. Inventario RAT

Mapear datos crediticios, transaccionales y KYC.

2. Explicabilidad IA

Documentar lógica de scoring y revisión humana.

3. DPA con bureaus

Contratos con centrales de riesgo.

4. Protocolo de brechas

Definir responsable y comunicación a clientes afectados.

5. Canales ARSOP

Habilitar portal de derechos del cliente.

Fuente oficial

Ley 21.719 — BCN idNorma=1209272.